织部部长任泽民，副省长王　昕、靳善忠、牛仁亮、宋北杉，省高级人民法院院长李玉臻，省人民检察院检察长陈大豪；原省人大常委会主任王庭栋、卢功勋，省九届人大常委会副主任武正国、张秉法、白　陞；省委组织部的负责人，省纪检委负责人；省人大常委会副秘书长，省人大各专门委员会、省人大常委会各工作机构负责人，省政府有关部门的负责人；设区的市人大常委会的负责人；部分县、市、区人大常委会的负责人；有关新闻单位的负责人；被邀请的省人大代表。

中北大学、山西煤炭管理干部学院的负责人旁听了会议。

本次会议历时5天，在圆满完成会议的各项议程后于2005年7月29日闭会。

山西省人民代表大会常务委员会
公　　告

《山西省万家寨引黄工程保护条例》已由山西省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议于2005年7月29日通过，现予公布，自2005年10月1日起施行。

山西省人民代表大会常务委员会

2005年7月29日

山西省万家寨引黄工程保护条例

（2005年7月29日山西省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）

第一条　为加强万家寨引黄工程的保护，促进经济和社会发展，保障生产、生活用水，根据有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条　本条例所称万家寨引黄工程，包括输水隧道、渠道、涵（管）、渡槽、泵站、阀室（井）、水闸、调蓄工程、弃渣场、管理站、变电站、监测设备以及输电线路、通信线路、专用公路、标志物等各类配套设施。

第三条　万家寨引黄工程管理机构负责引黄工程保护的具体工作。

引黄工程沿线各级人民政府对本行政区域内的引黄工程保护工作负有重要责任，应当将引

黄工程保护工作纳入当地社会治安综合治理的内容。

引黄工程沿线县级以上人民政府水利、国土、公安、环保、建设、交通、农业、林业等行政主管部门，按照各自的职责，做好引黄工程的保护工作。

第四条 任何单位和个人都有保护引黄工程的义务，对损害引黄工程设施和危及工程安全的行为有权劝阻和举报。

对保护引黄工程有功的单位和个人应当给予表彰和奖励。

第五条 引黄工程依法征收的土地，属于工程管理范围。

在引黄工程管理范围内，禁止下列行为：

（一）从事爆破、打井、钻探、采石、采矿、取土、挖砂等危害工程安全的活动；

（二）建设造纸、制药、化工、印染、电镀、焦化、洗煤等污染严重的企业；

（三）排放污水、废液，倾倒垃圾、废渣等固体废物；

（四）修建非工程需要的建筑物及构筑物；

（五）葬墓、挖窑及其他采挖活动；

（六）擅自打桩、堆放物料、开垦、种植；

（七）机动车在堤（坝）顶、涵（管）、渡槽、交通桥上超限行驶；

（八）在调蓄工程、进（出）水池、渠道内网箱养鱼、清洗车辆和容器。

第六条 在工程管理范围以外，为保障引黄工程安全运行和正常的维护工作所需要的土地，属于工程保护范围。

（一）调蓄工程的保护范围：从其管理范围边缘线向外延伸200米的区域；

（二）地下泵站、输水隧道及其通道的保护范围：从其周边向外延伸100米的区域；

（三）地面泵站、阀室（井）、变电站的保护范围：从其管理范围向外延伸50米的区域；

（四）输水渠道、涵（管）、渡槽、水闸、管理站等工程设施的保护范围：从其管理范围向外延伸20米的区域。

引黄工程保护范围内的土地所有权和使用权不变。

第七条 在引黄工程保护范围内，禁止从事第五条第二款第（一）、（二）、（三）项的行为。

第八条 在引黄工程保护范围内修建建筑物及构筑物，或者在工程保护范围以外300米内从事爆破作业，有关行政主管部门须作出行政许可决定的，应当事先征求引黄工程管理机构的意见。

第九条 引黄工程管理机构应当设置工程管理范围和工程保护范围的标志及其他专用标志，并按照规定检查、维护各类标志物。

第十条 禁止下列损害引黄工程设施的行为：

（一）侵占、拆除、损毁工程设施；

（二）移动、覆盖、涂改、损毁标志物；

（三）在专用输电、通信线路上架线和接线。

第十一条 在引黄工程保护范围内，沿线群众可以从事农业生产等活动，但不得影响工程设施的安全及水质。

第十二条 引黄工程管理机构维修、维护工程设施，应当依法保护沿线群众的合法权益。需要临时使用工程管理范围以外土地的，应当依法签订临时使用土地合同，并按照合同的约定支付临时使用土地补偿费。

第十三条 引黄工程沿线各级人民政府应当采取有效措施，保护植被，植树种草，涵养水

源，防治水土流失和水体污染，改善生态环境。

第十四条 省人民政府、有关市、县人民政府及所属环境保护、水行政主管部门，应当按照各自的职责，对万家寨水库、头马营出水口至汾河水库的天然河道及汾河水库依法实施管理，保证引黄水水质。

第十五条 在万家寨水库、头马营出水口至汾河水库的天然河道及汾河水库范围内，禁止下列行为：

（一）直接或者间接向水体排放污水、废液，倾倒垃圾、废渣等固体废物；

（二）在滩地和岸坡堆放、存贮垃圾、废渣等固体废物；

（三）装载有毒化学品的车辆穿越河道；

（四）清洗、丢弃各种车辆和器具；

（五）毒鱼、炸鱼、网箱养鱼；

（六）从事游艇旅游；

（七）污染水质的其他行为。

第十六条 引黄工程沿线直接或者间接向水体排放污染物的单位，应当按照国家有关规定限期治理，使排放的污染物符合国家或者地方规定的排放标准。

第十七条 宁武、静乐、岚县、娄烦县人民政府应当按照《山西省汾河流域水污染防治条例》的要求，建设城市污水处理设施和垃圾处理厂，并保证正常运行。

第十八条 违反本条例第五条第二款第（一）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项规定，或者在引黄工程保护范围内，从事爆破、打井、钻探、采石、采矿、取土、挖砂等危害工程安全活动的，由引黄工程管理机构或者有关行政主管部门责令停止违法行为，采取补救措施、恢复原状，可并处1万元以上5万元以下罚款；造成工程设施损害的，依法承担赔偿责任。

第十九条 违反本条例第十条第（一）项规定的，由引黄工程管理机构责令停止违法行为，采取补救措施，可并处1万元以上5万元以下罚款；造成工程设施损害的，依法承担赔偿责任。

第二十条 违反本条例第十条第（二）、（三）项规定的，由引黄工程管理机构责令改正，可并处1000元以上1万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十一条 违反本条例规定，在引黄工程管理范围、保护范围，万家寨水库、头马营出水口至汾河水库的天然河道及汾河水库范围内，污染环境及水质的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门依照《中华人民共和国水污染防治法》和《山西省汾河流域水污染防治条例》等法律、法规的有关规定处罚。

第二十二条 违反本条例规定，应当给予治安管理处罚的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十三条 引黄工程管理机构或者有关行政主管部门及其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十四条 本条例自2005年10月1日起施行。